



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BUKU INFORMASI – 7

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

TINGKAT DASAR

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta
2018

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
1.1 Tujuan Umum.....	3
1.2 Tujuan Khusus.....	3
1.3 Gambaran Umum.....	3
BAB II	5
2.1 Pelaksanaan.....	8
2.1.1 Pelaksanaan Swakelola Tipe I	9
2.1.2 Pelaksanaan Swakelola Tipe II.....	11
2.1.3 Pelaksanaan Swakelola Tipe III	14
2.1.4 Pelaksanaan Swakelola Tipe IV.....	17
2.2 Pembayaran Swakelola	19
2.2.1 Pembayaran Swakelola Tipe I	19
2.2.2 Pembayaran Swakelola Tipe II.....	20
2.2.3 Pembayaran Swakelola Tipe III	20
2.2.4 Pembayaran Swakelola Tipe IV.....	20
2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban	20
2.3.1 Pengawasan	20
2.3.2 Pertanggungjawaban	22

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Tujuan Umum

Setelah mempelajari buku informasi ini peserta pelatihan diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

1.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit materi ini melalui buku informasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yaitu guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan mampu memahami dan menjelaskan:

1. Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola
2. Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
3. Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam pelaksanaan swakelola
4. Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola

1.3 Gambaran Umum

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pemilihan penyedia atau melalui swakelola. Terdapat empat tipe swakelola yaitu

1. swakelola oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran (tipe I),
2. swakelola oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola (tipe II),
3. swakelola oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola (tipe III), dan
4. swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola (tipe IV).

Swakelola yang melibatkan organisasi eksternal (tipe II, III, dan IV) tentu memerlukan komunikasi dan koordinasi yang berbeda dengan swakelola yang hanya melibatkan anggota dari organisasi internal (tipe I).

Penyediaan bahan, peralatan dan sumber daya manusia dalam swakelola dapat menggunakan penyedia. Sehingga mekanisme cara pembayaran sangat penting dipahami oleh peserta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan swakelola yang akhirnya akan menuju pencapaian kesuksesan swakelola.

Demikian juga pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban swakelola harus dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terhadap kemajuan dan status pelaksanaan swakelola.

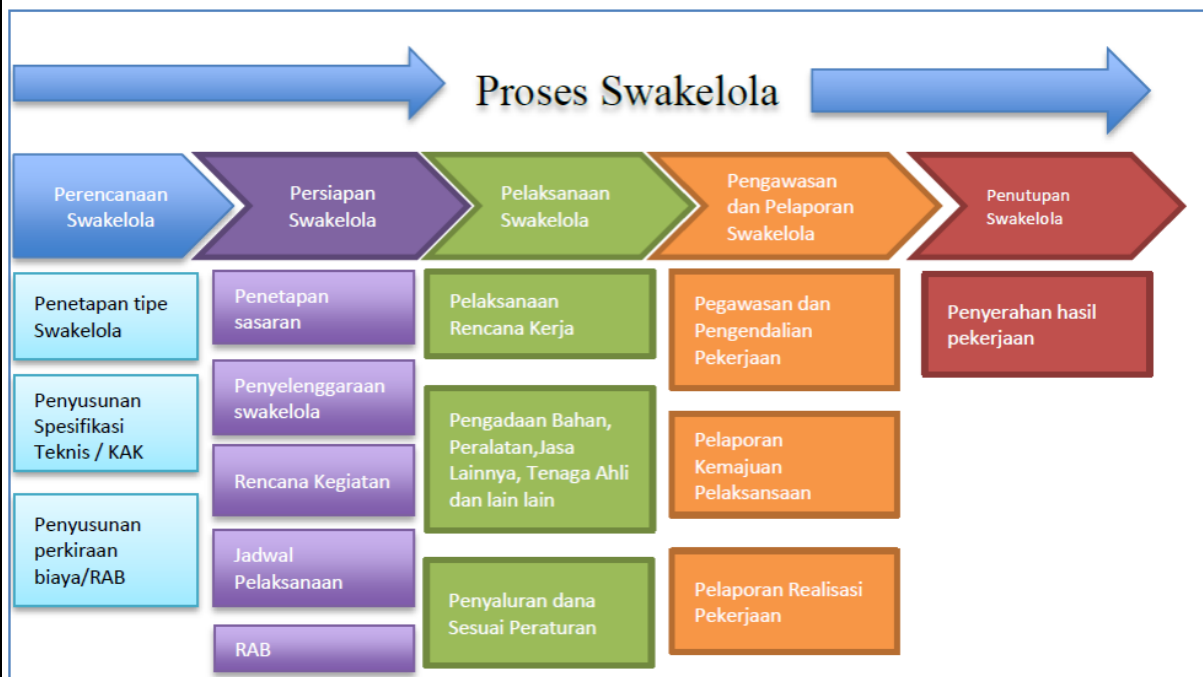
Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai ketiga pokok di atas yaitu: Pelaksanaan, Pembayaran swakelola serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pelaksanaan Swakelola diawali dari perencanaan yang telah diuraikan dalam Buku Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan persiapan yang diuraikan dalam Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan selanjutnya setelah persiapan selesai dilakukan adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan dan penyediaan bahan, peralatan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

Secara proses, pelaksanaan swakelola untuk semua tipe swakelola dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan aktivitas Pelaksanaan PBJ melalui swakelola

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola tersebut dapat dijelaskan sbb:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan atau mengeksekusi pekerjaan yang telah dibuat sesuai dengan rencana dalam dokumen Perencanaan dan Persiapan Swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Ruang Lingkup, Waktu, Biaya dan Kualitas akan menghasilkan pekerjaan/produk yang bisa diserahkan (*deliverables*). Seandainya terdapat perubahan, maka harus melalui mekanisme perubahan yang telah ditetapkan.

2. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan

Pengadaan yang dimaksud disini adalah untuk menunjang pelaksanaan swakelola. Pengadaan bahan, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Pelaku Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam lingkup pengadaan ini adalah pengiriman bahan dan mobilisasi tenaga kerja secara bertahap atau keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan atau kapasitas penyimpanan bahan.

3. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam swakelola dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan terhadap: tenaga kerja , gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dan pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa.

4. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan

Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas dengan melakukan observasi dan supervisi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola. Kegiatan ini meliputi: pengawasan administrasi, pengawasan teknis dan pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan. Jika ada deviasi

dari indikator laporan kemajuan maka harus dilakukan langkah-langkah pengendalian swakelola.

5. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan

Tim Pengawas memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi ruang lingkup pelaksanaan, jadwal dan biaya. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak yang memerlukan terhadap pelaksanaan swakelola yang berisikan hasil evaluasi, masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

6. Pelaporan Realisasi Pekerjaan

Pelaporan Realisasi pekerjaan merupakan dokumen pendukung dari laporan kemajuan pelaksanaan swakelola. Laporan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadaan dan penggunaan material/bahan;
- b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
- c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
- d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan fisik; dan
- f. Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

7. Penyerahan hasil Pekerjaan

Setelah semua pekerjaan selesai dan item-item yang harus diserahkan dilakukan secara menyeluruh, maka swakelola dapat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, oleh pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

Proses yang dijelaskan di atas (angka 1 sampai dengan 7) adalah pola dalam Pelaksanaan Swakelola secara menyeluruh dengan tidak melihat tipe swakelolanya. Sesuai ketentuan Bab VI Perpres No.16 Tahun 2018, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola telah diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan

- b. Pembayaran Swakelola
- c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Selanjutnya berdasarkan Bab IV, Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Swakelola yang meliputi pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, serta penyerahan hasil pekerjaan.

2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan swakelola diatur berdasarkan tipe swakelola Tipe I, Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tipe Swakelola

Dalam rangka pelaksanaan swakelola dibentuk Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Tim Swakelola Tipe I terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA;
- b. Tim Swakelola Tipe II terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana Swakelola, Tim Pelaksana pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola dapat ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

- c. Tim Swakelola Tipe III terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola;
- d. Tim Swakelola Tipe IV terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penetapan Tim swakelola di atas dirangkum dalam tabel 1 di bawah ini.

Tipe Swakelola	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran		
Tipe II	Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran		Ditetapkan oleh K/L/PD
Tipe III	Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran		Ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi Masyarakat
Tipe IV	Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat		

Tabel 7.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

2.1.1 Pelaksanaan Swakelola Tipe I

Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD lain dan/atau tenaga ahli.
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah Tim Pelaksana.
- c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;

- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - 1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - 2) Laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - 3) Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan;
 - 4) Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan;
 - 5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau
 - 6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Penyelenggara swakelola tipe I diuraikan dalam gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Penyelenggara Swakelola Tipe I

Contoh: Swakelola Tipe I

LKPP-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengadaan untuk pembuatan Modul Bahan Ajar Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui swakelola dengan menggunakan Tipe I. Dalam hal ini, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim LKPP-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Tenaga Ahli direkrut dari eksternal dengan jumlah tidak melebihi 50% dari jumlah Tim Pelaksana.

2.1.2 Pelaksanaan Swakelola Tipe II

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

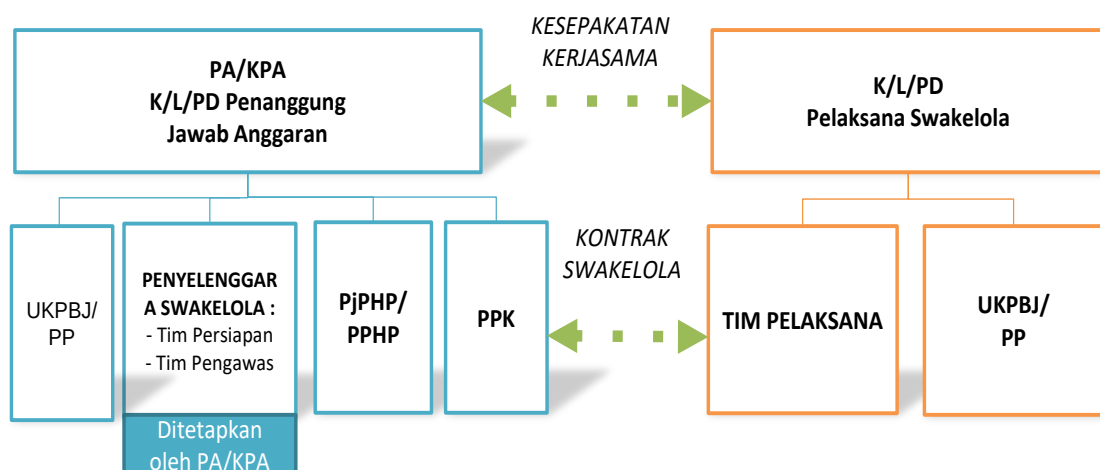
- a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan K/L/PD lain pelaksana Swakelola;
- b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- d. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

Pelaksanaan swakelola Tipe II dilakukan dengan memperhatikan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - 1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - 2) Laporan antara (*interim report*) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - 3) Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan;
 - 4) Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan;
 - 5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau
 - 6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- f. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain

Membuat struktur organisasi tim pengelola swakelola, sebagai contoh pada Gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Penyelenggara Swakelola Tipe II

1. Menghitung persentase tenaga internal organisasi K/L/PD penanggung jawab
2. Menghitung persentase tenaga eksternal organisasi K/L/PD yang untuk pelaksanaan
3. Merekrut Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi Penanggung Jawab Anggaran
4. Merekrut Tim Pelaksana yang diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.
5. Menetapkan posisi pejabat pengadaan untuk penyediaan bahan, peralatan dan sumber daya manusia yang bisa berada pada tim pelaksana atau di pemilik pekerjaan
6. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana Swakelola
7. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati
8. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain

Contoh :

1. LKPP –Direktorat Pelatihan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) membuat suatu kajian tentang pembentukan Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui swakelola dengan menggunakan Tipe II. Dalam hal ini, Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim LKPP – Direktorat Pelatihan. Sedangkan Pelaksanaan dilakukan oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2. Kementerian PUPERA-Cipta Karya Melakukan Swakelola Pengerjaan Jalan dengan Kementerian Pertahanan – TNI angkatan Darat, untuk pembangunan jalan di Papua. Dalam hal ini perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh tim

dari PUPERA. Sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang terkait.

2.1.3 Pelaksanaan Swakelola Tipe III

Pelaksanaan Swakelola tipe III, dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Perencanaan dan Pengawasan Swakelola Tipe III ini dilakukan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran. Sehingga poin pentingnya adalah ada pendelegasian tugas oleh PPK dari K/L/PD penanggungjawab anggaran kepada Organisasi Masyarakat yang tertuang dalam Kontrak.

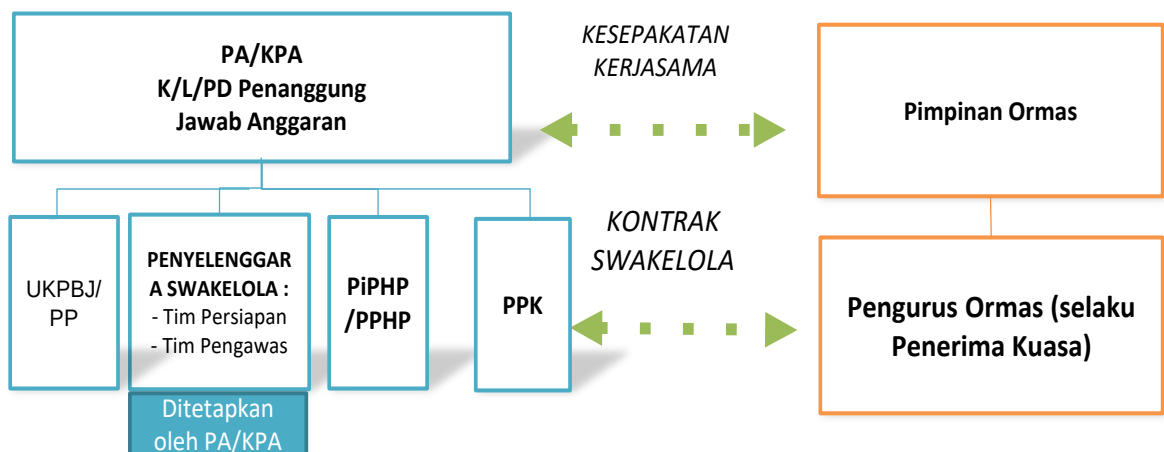
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- 2) pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;
- 3) penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- 4) menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- 5) Ormas Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- 6) menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - a. Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - b. Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - c. Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil kegiatan;
- 7) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

- 8) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
- 9) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam pembentukan tim swakelola Tipe III ini, hal – hal yang perlu dilaksanakan adalah

- Membuat kerjasama antara PPK - K/L/PD penanggung jawab dengan Organisasi Kemasyarakatan.
- Membuat struktur organisasi tim pengelola swakelola seperti Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Penyelenggara Swakelola Tipe III

- Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola
- PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Ormas
- Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe III termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

- Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK
- Ormas Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain
- Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Contoh :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, msialnya melaksanakan swakelola untuk pendidikan anak-anak didaerah perbatasan. Pelaksananya Ormas- Muhammadiyah Halmahera Timur, Maluku Utara.
2. Menurut UU No.16 Tahun 2017, yang dimaksud Organisasi kemasyarakatan adalah "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Dalam melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi pengadaan seharusnya bersikap lebih teliti dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Definisi Ormas

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tqjuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Persyaratan Ormas

Apakah Ormas yang akan diajak bekerjasama telah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berbadan hukum

Apakah Ormas yang akan diajak bekerjasama telah memiliki badan hukum. Menurut UU No.16 Tahun 2017 Jo UU No. 17 Tahun 2013, Ormas berbadan hukum dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. Selanjutnya dalam pasal 12, dinyatakan bahwa: Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

4. Pelaksanaan di lapangan

Pelaksanaan swakelola harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpang.

2.1.4 Pelaksanaan Swakelola Tipe IV

- Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. Rancangan Kontrak swakelola disusun oleh PPK selanjutnya ditandatangani oleh PPK dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.
- dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam

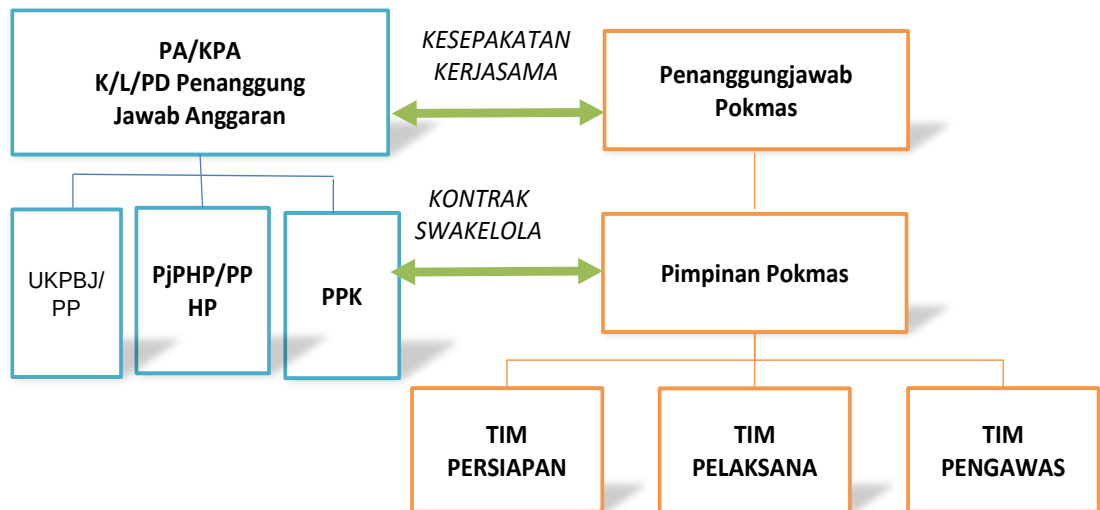
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK

- PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
 - 1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - 2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;
 - 3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil kegiatan;
 - 4) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;
 - 5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau
 - 6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
- f. Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Organisasi Pelaksanaan swakelola tipe IV dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.



Gambar 6. Penyelenggara swakelola Tipe IV

Contoh :

Kementerian PUPR-Sumber Daya Air Melakukan Swakelola Pengerjaan saluran irigasi dengan kelompok tani. Dalam hal ini perencanaan diusulkan oleh Kelompok Tani, dan ditetapkan oleh PPK dari PUPERA. Pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh tim dari Kelompok Tani.

2.2 Pembayaran Swakelola

2.2.1 Pembayaran Swakelola Tipe I

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
- 2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
- 3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
- 4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang

2.2.2 Pembayaran Swakelola Tipe II

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Pembayaran Swakelola Tipe III

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Pembayaran Swakelola Tipe IV

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan swakelola, pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan K/L/PD. Dalam hal sumber dana berasal APBN, pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

Apabila sumber dana berasal dari APBD, pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Kepala Daerah.

2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Dalam kegiatan Swakelola Pengawasan dan Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan swakelola sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pertanggungjawaban direalisasikan dengan pelaporan dan penyerahan hasil pekerjaan.

2.3.1 Pengawasan

Pengawasan atau monitoring adalah melakukan observasi terhadap indikator-indikator kinerja pelaksanaan terhadap rencana swakelola secara berkala. Tujuan pengawasan swakelola adalah menjaga agar pelaksanaan swakelola sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif

Pengawasan kegiatan swakelola bertujuan untuk :

- Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola
- Menganalisa status perkembangan swakelola
- Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola

Pengawasan swakelola dilakukan oleh tim pengawas, sesuai dengan struktur yang dijelaskan dalam sub bab 2.1. sebelumnya. Secara garis besar pengawasan pada semua tipe swakelola dilakukan untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi:

- 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
- 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
 - i. pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;

- ii. pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
 - iii. pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
- 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
- 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan

Hasil pengawasan adalah indikator-indikator yang kemudian dievaluasi. Dari evaluasi ini kemudian penanggungjawab dapat memberikan rekomendasi atau tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin penyelesaian pelaksanaan swakelola sesuai dengan perencanaan.

2.3.2 Pertanggungjawaban

Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- 4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya. Tentu laporan lain seperti kualitas, risiko, pengadaan bahan juga harus dilaporkan dalam realisasi pekerjaan. Kemajuan

pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk pelaporan terintegrasi dari kemajuan swakelola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu dan biaya swakelola.

Selanjutnya frekuensi pelaporan yang perlu disampaikan oleh tim pelaksana kepada PPK dan berjenjang sampai kepada PA/KPA yaitu dalam frekuensi setiap bulan .

Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK. Setelah hasil pekerjaan swakelola diterima PPK, selanjutnya PPK akan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PA/KPA.

Proses terakhir adalah penyerahan Aset dari kegiatan swakelola yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
4. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

GLOASARIUM

Swakelola	cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
Organisasi Kemasyarakatan	organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
Kelompok Masyarakat	kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD
Penyelenggara Swakelola	Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
Tim Persiapan	Tim yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
Tim Pelaksana	Tim memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Tim Pengawas	Tim memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola
Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding	kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
Kontrak Swakelola	perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

INDEKS

K

Kelompok Masyarakat · 4,6, 10, 20

O

Organisasi Masyarakat · 4,10

N

Nota Kesepahaman · 14,17, 21

S

Swakelola ·

P

Pengadaan berkelanjutan · 11, 18

Prinsip pengadaan · 18

Produk dalam negeri · 8, 13, 14,15

S

Swakelola · 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20

T

Tim Persiapan · 10

Tim Pelaksana · 10

Tim Pengawas · 10